

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을에게 5년 전 돈을 빌려주었지만 을이 갚지 않고 있습니다. 갑은 채무의 시효가 다가오는 것을 우려하여, 소멸시효를 중단하기 위해 법적 조치를 취하고자 합니다. 갑은 먼저 가압류를 신청하기로 결정하였습니다.

【질문】 갑이 을에 대한 채무의 소멸시효를 중단하기 위해 어떤 조치를 취할 수 있습니까?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 을에 대한 채권의 소멸시효를 중단하기 위해 민사집행법 제 276조에 따라 가압류 신청을 할 수 있습니다. 채권이 조건이 붙어 있거나 기한이 도래하지 않았더라도 가압류 신청은 소멸시효 중단 사유로 인정됩니다. 다만, 가압류 신청만으로는 시효가 중단되지 않으며, 신청 후 일정 기간 내에 본안 소송을 제기하거나 다른 시효 중단 사유가 발생해야 합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 민사집행법 제 276 조(가압류의 목적) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 276 조(가압류의 목적)

- 가압류는 금전채권이나 금전으로 환산할 수 있는 채권에 대하여 동산 또는 부동산에 대한 강제집행을 보전하기 위하여 할 수 있다.
- 제 1 항의 채권이 조건이 붙어 있는 것이거나 기한이 차지 아니한 것인 경우에도 가압류를 할 수 있다.

• 해설: 채권이 조건이 붙어 있거나 기한이 도래하지 않았더라도 가압류를 할 수 있으므로, 갑은 시효 중단 목적으로 가압류 신청이 가능합니다.

▶ 민법 제 162 조(채권, 재산권의 소멸시효) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 162 조(채권, 재산권의 소멸시효)

- 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
- 채권 및 소유권 이외의 재산권은 20년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

• 해설: 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되므로, 갑은 10년 내에 권리를 행사해야 합니다.

▶ 민법 제 460 조(변제제공의 방법) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 460 조(변제제공의 방법) 변제는 채무내용에 좇은 현실제공으로 이를 하여야 한다. 그러나 채권자가 미리 변제받기를 거절하거나 채무의 이행에 채권자의 행위를 요하는 경우에는 변제준비의 완료를 통지하고 그 수령을 최고하면 된다.

- **해설:** 채권의 소멸에 관한 일반 규정이지만, 시효 중단에 대한 구체적 요건은 다른 조문에서 규율합니다.

【결론】

갑은 소멸시효 중단 목적으로 가압류 신청을 할 수 있으며, 이는 민사집행법 제 276 조에 근거합니다. 가압류 신청 후 시효 중단 효과를 유지하려면 본안 소송 제기 등 추가 조치가 필요합니다. 시효 완성 전에 적절한 법적 조치를 취하지 않으면 채권 행사가 제한될 수 있으므로 신속한 대응이 필요합니다.

인용 검증: **3/3** 법제처 확인 | 내용 일치: **3/3** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-72B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-72B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증